

พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อการออกประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าวมิใช่เป็นการเริ่มดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ แต่เป็นการดำเนินการตามข้อผูกพันและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าผ่านทางของสัญญาที่รัฐทำไว้กับเอกชนหรือเป็นการดำเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเพื่อคงมูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าผ่านทางเดิมกรณีโครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาก่อนแล้ว อีกทั้งเป็นการปรับอัตราค่าผ่านทางในส่วนระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนผู้ต้องการได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับการจราจร ยิ่งกว่าระบบการคมนาคมเดิมที่รัฐจัดบริการไว้ให้แล้วโดยทั่วไป ซึ่งมีใช้กรณีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติหรือส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์หรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนทำการออกประกาศดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำมาใช้ในการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะดำเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา ๕ ปี บนพื้นฐานอัตราเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราค่าผ่านทางที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะคำนวณเป็นจำนวนเต็มช่วงละ ๕ บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐ บาท หรือไม่เกินครั้งละ ๑๕ บาท แล้วแต่กรณี แต่หากดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่ถึงจำนวนเต็ม ๕ ก็จะไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าว อันเป็นการพิจารณาปรับอัตรา

(๔) กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตลอดจนการใช้และการรักษาทรัพย์สิน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษ

(๕) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กทพ.

(๗) จัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ กทพ.

(๘) ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ กทพ.

(๙) ให้สัมปทานในการสร้างหรือขยายทางพิเศษ ต่ออายุสัมปทาน โอนสัมปทาน หรือเพิกถอนสัมปทาน

(๑๐) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ กทพ. แต่ถ้ากิจการนั้นมีรัฐวิสาหกิจใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ และคณะกรรมการเห็นว่ารรัฐวิสาหกิจนั้นสามารถจะดำเนินการให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพได้ ให้ กทพ. ว่าจ้างหรือมอบให้รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนผู้อื่น

(๑๑) ทำการค้าและให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับทางพิเศษ

(๑๒) ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย

(๑๓) วางแผน สืบค้น และออกแบบเกี่ยวกับการสร้างหรือขยายทางพิเศษ

(๑๔) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กทพ.

มาตรา ๔๐ บุคคลใดใช้รถในทางพิเศษ บุคคลนั้นต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามมาตรา ๓๙ (๒) ตามวิธีการที่ กทพ. กำหนด



ค่าผ่านทางตามหลักเหตุผลของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยมีกรอบจำกัดการเพิ่มเพื่อให้เป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ และแม้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว แต่ก็ต้องนำเงินรายได้ดังกล่าวไปชำระเงินกู้ยืมที่นำมาลงทุน บำรุงรักษาทางให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา รวมถึงใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งหากมีรายได้เหลือก็ต้องนำส่งคืนรัฐ และในทางกลับกันหากรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายและไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐก็ต้องจ่ายเงินให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา ๔๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม การไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางในสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำไว้กับเอกชนคู่สัญญา ย่อมมีผลกระทบต่อภาระการชำระหนี้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสิทธิของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน รวมถึงความเชื่อมั่นของเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ ส่วนการมีมาตรการเยียวยาหรือจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญานั้น จะทำให้รัฐเสียประโยชน์อันเป็นการผลักภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการทางพิเศษดังกล่าวไปยังประชาชนโดยส่วนรวม การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถีดังกล่าว จึงมิได้ขัดกับมาตรา ๓/๑ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ

^๖ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๗ รายได้ที่ กทพ. ได้รับจากการดำเนินการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กทพ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๔๕ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรองตามมาตรา ๑๒ และ กทพ. ไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กทพ. เท่าจำนวนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ กทพ.

^๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓/๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๖^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีได้ขัดต่อแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๗๘ (๑)^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงประการอื่นใดที่แสดงว่าการดำเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือคำนวณผิดพลาด ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับที่ปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษทั้งสามแห่ง จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๖๓)

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๔๙๘-๕๐๒
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๔๒-๖๔๖
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๓๘-๔๕๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๑๖-๗๒๐
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๖๕-๔๖๙
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๔๙-๔๖๓
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๘๙-๔๙๑

^๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

- (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
- โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ



๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ตุลาคมที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๕๖-๔๖๐

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ล่าช้า จนต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น แม้หลังจากที่เกิดกรณีพิพาทจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยกำหนดจำนวนค่าปรับลดลง แต่เนื่องจากมูลหนี้ตามข้อพิพาทในคดีนี้ เป็นมูลหนี้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินจึงไม่อาจอ้างบทบัญญัติที่ออกมาภายหลังที่มีลักษณะเป็นคุณนั้นมาใช้ปรับลดลงได้ เพราะมิใช่เป็นการลงโทษทางอาญา ดังนั้น คำสั่งของการท่าอากาศยานที่ให้ผู้ประกอบการสายการบินชดใช้ค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการสายการบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในอัตราครั้งละ ๗๐๐ บาท โดยรวมไว้ในบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และสายการบินมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้โดยสารเดินทางออกจากสนามบินตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินว่า ผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ล่าช้า จำนวน ๒ ครั้ง และของเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ล่าช้า จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละหนึ่งวัน จึงต้องเสียค่าปรับจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีอ้างชำระค่าปรับของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๙,๕๙๑,๔๐๐ บาท และในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จำนวน ๕,๙๗๕,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๕๖๖,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างมาตรา ๖๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อเรียกเก็บค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงิน



ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกเก็บค่าปรับจำนวนสามเท่าแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีลดค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราที่ต่ำที่สุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารขาออกจากสนามบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในอัตราครั้งละ ๗๐๐ บาท โดยรวมไว้ในบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้โดยสารเดินทางออกจากสนามบินตามมาตรา ๖๐ ตรี^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน โดยไม่อาจอ้างระยะเวลาชำระหนี้ล่าช้าเพื่อขอลดจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระลดลงได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่มีหน้าที่เรียกเก็บ อันเป็นการกำหนดค่าปรับที่รวมถึงกรณีที่ไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเลยหรือชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

^{๑๐} พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๐ ตรี ให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทน เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจากผู้โดยสารซึ่งจะโดยสารอากาศยานที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองหรือตัวแทนได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการนี้เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายท่าอากาศยาน พร้อมด้วยบัญชีผู้โดยสารอากาศยานซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรับรองแล้ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้โดยสารอากาศยานนั้นออกจากสนามบิน

ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งค่าธรรมเนียมนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายท่าอากาศยานพร้อมกับบัญชีผู้โดยสารอากาศยานซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรับรองแล้วก่อนที่อากาศยานนั้นออกเดินทาง

เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บ

ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นตามแนบแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรานี้ให้นำส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคห้า การใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนให้กระทำเฉพาะเพื่อกิจการที่เป็นอันขาดความสะดวกแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่เก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง



ล่าช้าด้วย ศาลจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้ดุลพินิจในการที่ศาลจะลดค่าปรับตามสัญญาได้เพราะไม่ใช่หนี้ตามสัญญา แต่เป็นหนี้ตามกฎหมาย และแม้จะปรากฏภายหลังว่า เมื่อเกิดกรณีพิพาทในคดีนี้แล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีการตราพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมาตรา ๖๐/๔๑ บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตอาจขอให้รัฐมนตรีกำหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดำเนินการเดินอากาศจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกแทนได้ ในกรณีที่ไม่นำส่งหรือนำส่งเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกไม่ครบภายในกำหนดระยะเวลา บุคคลนั้นต้องชดใช้จำนวนเงินค่าบริการที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าต่อปีให้แก่เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาต ก็มีอาจนำมาใช้ปรับลดจำนวนหนี้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีลง เนื่องจากเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลังจากที่เกิดข้อพิพาทคดีนี้ขึ้นแล้ว อีกทั้ง มูลหนี้ตามข้อพิจารณาคดีนี้ก็เป็นมูลหนี้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว ทำให้ไม่อาจอ้างบทบัญญัติที่ออกมาภายหลังที่แม้จะมีลักษณะเป็นคุณมาใช้ปรับลดลงได้ เพราะมิใช่เป็นการลงโทษทางอาญา นอกจากนี้ หนี้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีตามข้อพิพาทในคดีนี้จะเป็นเงินที่เรียกเก็บอยู่ในรูปของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งไม่ต้องนำส่งต่อกระทรวงการคลัง แม้เงินทุนหมุนเวียนนี้จะไม่มีความเป็นนิติบุคคล แต่ก็มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการบำรุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษอันเกิดจากการใช้สนามบิน เงินที่เรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีเพื่อเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนนี้จึงไม่ตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นไปเพื่อบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้โดยสารของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์โดยอ้อมแก่ผู้ฟ้องคดีอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๕/๒๕๖๒)**

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี่ยงปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี่ยงปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

นอกจากกรณีดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี่ยงปรับเมื่อตนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๑๔-๑๑๒๓
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๗-๕๖๙
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๔๒-๕๔๔
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๔๗-๖๖๒
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๖๓-๔๗๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๒๑-๗๓๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙๓-๔๙๖

๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๔๕-๕๔๗ และหน้า ๕๔๗-๕๕๐
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๖๒-๖๖๖
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๗๗-๔๘๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๗๑-๔๗๔
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙๗-๕๐๑

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

กรณีที่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ย่อมถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทไปแล้วตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แม้ต่อมาจะได้มีการออกใบจอง (น.ส. ๒) ในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้นั้น แต่เมื่อปรากฏว่าก่อนการออกใบจอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าไม้ถาวรไปแล้ว ทำให้ที่ดินพิพาท



เข้าลักษณะเป็นที่ดินที่สงวนหวงห้ามซึ่งต้องห้ามมิให้ราษฎรจับจองตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ การออกใบจองในที่ดินพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ น.ส. ๓ ที่ออกโดยอาศัยใบจองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทย่อมไม่อาจนำ น.ส. ๓ ฉบับนี้มาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๖๙ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ อันต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ ซึ่งออกสืบเนื่อง จากใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๗๖๙ เป็นเอกสารสิทธิที่ออกในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว จึงเป็นเอกสารสิทธิที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องดำเนินการเพิกถอนตามขั้นตอน ของกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาท ก่อนการรังวัดผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินพิพาท ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำขาว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา นายช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ผลการรังวัดปรากฏว่า ที่ดินข้างเคียงมีการเปลี่ยนแปลง การรังวัดครั้งนี้ได้ให้เจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมกันนำชี้แนวเขตและมีหลักเขตที่ดินตามแนวเขตที่ได้ครอบครอง ได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบ ยู.ที.เอ็ม. คำนวณเนื้อที่หาค่าพิกัดจากได้เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๐^๐/_{๑๐๐} ตารางวา ได้เนื้อที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๒^๐/_{๑๐๐} ตารางวา เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตที่ดินไม่ครบทุกด้าน ขาดข้างเคียง ด้านที่เป็นป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพาซึ่งไม่มาระวางชี้แนวเขต หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งยืนยัน ตามผลการตรวจสอบไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าห้วยน้ำพา และเนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย. ๘ (ห้วยกระทิง) เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ ลย. ๑๒ (ห้วยผาย) เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือชุดที่ ๑ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง และผู้แทนของผู้ฟ้องคดี จึงได้ ร่วมทำการตรวจสอบที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พบว่าเป็นพื้นที่ ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก และต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งจังหวัดเลย ก็ได้ออกไป ทำการตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กที่ได้จำแนกให้เป็น เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ กรณีจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ตรวจสอบที่ดิน พิพาทของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผลปรากฏว่าที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพา ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนก ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจพิสูจน์ที่ดินดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เรื่องนี้โดยตรง ก็ยืนยันว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ทั้งยัง



สอดคล้องกับผลการตรวจสอบที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย ๘ (ห้วยกระทิง) กับพวกได้ออกไปตรวจสอบที่ดินพิพาท มีผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งปรากฏว่าที่ดินพิพาททับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติโคกภูเหล็กและผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๗๔๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖

ผู้ฟ้องคดีรับว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่บิดามารดาของนาย ส. ครอบครัวทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กรณีจึงถือได้ว่า บิดามารดาของนาย ส. ได้สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่บิดามารดาของนาย ส. ตลอดจนตนนาย ส. ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในภายหลังต่อมา จึงเป็นการครอบครองที่ดินของรัฐโดยผลการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจได้ไปซึ่งสิทธิครอบครอง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงพิพาทต่อจากนาง น. ซึ่งนาง น. ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากนาย ส. อีกทอดหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทที่จะมีสิทธิออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะปรากฏ

^๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ถ้าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ ถ้ามีความจำเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ข้อเท็จจริงว่าที่ดินแปลงพิพาทได้มีการออกใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๗๖๙ ให้แก่นาย ส. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๔ แต่ก็เป็นกรออกใบจองภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติจำแนกเขตที่ดินที่รวมถึงที่ดินแปลงพิพาทให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ที่ดินแปลงพิพาทจึงเป็นที่สงวนหวงห้าม ไม่อยู่ในลักษณะที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอันอาจออกใบจองได้ตามข้อ ๓ (๑)^๓ ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ การออกใบจองดังกล่าวให้แก่นาย ส. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ ที่ออกโดยใบจองเลขที่ ๗๖๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำ น.ส. ๓ ดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙^๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ จำแนกให้เป็นที่ยสงวนหวงห้ามที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

^๓ ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๓ ที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการท่ามาหาเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมีใช้สาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรือมิใช่ที่เขา ที่ภูเขา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

หรือออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๐ (๒)^๕ ข้อ ๑๔ (๕)^๖ ประกอบกับข้อ ๕^๗ และข้อ ๑๖^๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)^๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดิน

^{๕-๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔

ข้อ ๑๐ เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ให้นพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

๒๒

๒๒

(๒) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตาม (๑) ให้นพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้

(๓) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในร่างรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือกรณีที่ได้ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน ประกอบด้วยป่าไม้อาคารหรือผู้ที่ป่าไม้อาคารมอบหมายสำหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้หรือไม่ เพียงใด สำหรับที่ดินที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคาร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี่ยยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส.๑ ข. ทายกฎกระทรวงนี้ และให้นำข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๑๐/๒๕๖๒)

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การแจ้งการครอบครองโดยรวมเอาที่ดินส่วนดังกล่าว ไว้ด้วยย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้แจ้งแต่อย่างใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น ผู้ที่ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และไม่อาจยกการครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบเปิดเผยต่อเนื่องตลอดมาขึ้นเป็น ข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ แม้ในภายหลัง จะได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินดังกล่าวเพื่อยกมอบหมายให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องถิ่นแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ การเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรก กลับกลายเป็นมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิขอออก โฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา มาจากมารดา โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓๙ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ซึ่งนาย ส. และนาง จ. ตายายของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการครอบครองไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินที่ตนได้รับมอมจากมารดาไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา กมลาไสย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดที่ดินดังกล่าวโดยวิธีแผนที่ชั้นสองด้วยกล้องรีโมโตไลท์ ได้เนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา แต่เมื่อนำลงระวางแผนที่แล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำชี้ ได้ทับที่สาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” และจากการตรวจสอบในสารบบที่ดินปรากฏว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวนาย ส. และนาง จ. เคยนำไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ มาก่อนแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้แทนจากนายอำเภอกมลาไสยและผู้แทนจากสุขาภิบาลกมลาไสยในขณะนั้นมาร่วมกันตรวจสอบและรับรองแนวเขต โดยต่างรับทราบและยืนยันว่า ที่ดินด้านทิศตะวันตกของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ทับที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” ไม่สามารถนำมารังวัดออกโฉนดที่ดินได้ จึงนำรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได้เนื้อที่เพียง ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา ซึ่งผู้รับมอบอำนาจของนาย ส. และนาง จ. ที่มานำทำการรังวัดยอมรับ และไม่มีข้อโต้แย้งหรือคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา ให้แก่นาย ส. และนาง จ. ส่วนที่ดินที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกของ ส.ค. ๑ ดังกล่าว เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ซึ่งทับที่สาธารณประโยชน์ นาย ส. และนาง จ. ก็ยังครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาและตกทอดแก่ทายาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาประกอบการขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายนั้น ได้มีการนำที่ดินส่วนที่นาย ส. และนาง จ. มีสิทธิครอบครองโดยชอบไปออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐ หหมดแล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อีก สำหรับที่ดินส่วนที่นาย ส. และนาง จ. แจ้งการครอบครองในที่สาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ทางราชการประกาศหวงห้ามและได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ตัดฟัน และเป็นป่าช้า มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๔ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก่อนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้มีมติ



ให้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ตงน้ำจั้น” โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดทำแผนผังและโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ที่ดินเนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย โดยอาศัย ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ เป็นที่ดินส่วนหนึ่งในเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ที่นาย ส. และนาง จ. มิได้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ “ตงน้ำจั้น” อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕^๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิได้ตามมาตรา ๑๓๐๖^๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่นาย ส. และนาง จ. แจ้งการครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ โดยรวมเอาที่ดินส่วนดังกล่าวไว้ด้วยย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดแก่นาย ส. และนาง จ. ตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น แม้ในภายหลังต่อมาผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับให้ที่ดินจากมารดา ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. และนาง จ. แล้วได้ครอบครองทำประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม ก็เป็นแต่การรับโอนสิทธิครอบครองจากผู้ที่ไม่สิทธิครอบครอง และเป็นการเข้าครอบครอง

^{๔-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

๑. ๒.

๑. ๒.

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

๑. ๒.

๑. ๒.

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และไม่อาจยกการครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบเปิดเผยต่อเนื่องตลอดมาขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ นอกจากนี้ แม้จะปรากฏว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกลมาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกลมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ดงน้ำจั้น” เพื่อมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องถื่นแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้การเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรกของผู้ฟ้องคดีกลับกลายเป็นมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตที่ดิน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๖๒)

ผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งผู้ซึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว หากมีความจำเป็นและพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร สามารถขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้นแล้วตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ขออนุญาตที่ดินจะต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่ปิดประกาศ หรือได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินซึ่งตนครอบครองอยู่ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อทางราชการได้ประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ โดยผู้ครอบครองทำประโยชน์ในขณะนั้นไม่ได้แจ้งการครอบครอง และไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัด ทำให้ผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินเป็นผู้ซึ่ง



มิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ในภายหลังได้มีผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมายื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้ได้ แม้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปแล้วจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินและไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ตาม เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินในกรณีเช่นนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นที่ดินที่นางสาว ข. พี่สาวของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษายอมของศาลจังหวัดระยอง ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้ประกาศการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่แต่นางสาว ข. ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินขณะนั้น ไม่ได้นำเจ้าหน้าที่ทำการเดินสำรวจต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนที่ดินก็ไม่ได้นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแต่ได้มายื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในภายหลัง พร้อมทั้งระบุในคำขอว่าเป็นการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีหลักฐานประกอบพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตออกโฉนดที่ดินได้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว หากมีความจำเป็นและพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร สามารถขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้นแล้วตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่ปิดประกาศ หรือได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินซึ่งตนครอบครองอยู่ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่ดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง โดยการเดินสำรวจครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาว ข. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในขณะนั้นไม่ได้แจ้งการครอบครอง

^{๑๒-๑๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๒๗ ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อกันมาจนถึงวันทำการสำรวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา ๕๘ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์สำหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้น โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นสำรวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และได้ไม่นำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินที่ตนครอบครอง ส่วนการเดินสำรวจครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ก็ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ทั้งยังไม่ได้นำมาหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดอันเป็นกรณีที่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ประการหนึ่ง คือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้มีมาตรการเร่งรัดผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาดำเนินการเพื่อขออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างเอกชนด้วยกัน กรณีจึงไม่ใช่ว่าการยกเลิกแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) หรือใบจอง (น.ส. ๒) กระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ ย่อมต้องเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏว่าได้มีการดำเนินการจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินและไม่มีผู้ใดคัดค้านแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขออกโฉนดที่ดินมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกคำขออกโฉนดที่ดินได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๖๓)

การแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ภายหลังจากที่ดินได้ตกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เป็นการแจ้งการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการแจ้งการครอบครองในที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การนำที่ดินดังกล่าวไปแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อผู้แจ้งการครอบครอง

ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่มีการกำหนดให้ที่ดินแปลงนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับโอนที่ดินซึ่งอ้างว่าครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งจึงไม่มีสิทธิในที่ดินเช่นกัน การที่ผู้รับโอนนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนการครอบครองแล้วมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินได้

กรณีที่จะต้องนำเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าที่ดินแปลงที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ และยังไม่ได้มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือกรณีที่ได้มีการขีดเขตป่าแล้ว แต่ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อกับเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินมิใช่กรณีดังกล่าวข้างต้น และจากการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีการขีดเขตป่าปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเต็มทั้งแปลง โดยผู้ขอออกโฉนดที่ดินไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินของตนไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างเพียงว่าเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น กรณีย่อมไม่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ จึงไม่ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินพิจารณาตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงข้างต้น และเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่สามารถสั่งการให้เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗

